

1501147-20.2019.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Regional II - Santo Amaro
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/10/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
Foro Regional II - Santo Amaro
1ª Vara Criminal
Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501147-20.2019.8.26.0002 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501147-20.2019.8.26.0002
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Documento de Origem:
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3023553/2019 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 3978976 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 3978997 - 47º D.P.
CAPAO REDONDO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GILSON SOARES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

GILSON SOARES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, no dia 05 de março de 2019, por volta de 16 horas e 30 minutos, na Rua Salgueiro de Campo, altura do n.366, Jardim São Luís, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo, para seu consumo pessoal, 22 (vinte e dois) supositórios contendo cocaína, e 2,0 gramas de uma porção de substância entorpecente denominada "Cannabis sativa L.", conhecida vulgarmente como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico-toxicológico. Narra a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento na região quando depararam com o acusado. Ao notar a viatura, o acusado saiu correndo e desceu um escadão próximo, sendo detido na sequência. Em busca pessoal, encontraram com ele

as substâncias acima mencionadas dentro de uma sacola que estava escondida em sua cueca. O acusado confessou aos policiais que as substâncias eram para consumo próprio.

Não localizado o réu nos endereços constantes nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 86/7), que foi recebida em 25 de março de 2020 (fl. 88). O réu foi citado por edital (fls. 96), o processo e prazo processual foram suspensos nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 103). Citado pessoalmente (fls. 121) o feito retomou seu curso (fls. 122). Sobreveio defesa escrita (fls. 130/2) por seu defensor dativo, contudo, sem alcançar absolvição sumária (fls. 134). Durante a instrução ouviu-se uma testemunha. O réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu absolvição e, subsidiariamente, aplicação da pena de advertência. Relatados, decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo termo circunstanciado (fls. 1/3), laudo químico toxicológico (fls. 40/2) e prova oral.

A autoria é certa.

Com efeito, corroborando os termos da denúncia, o policial militar EUDES APARECIDO ALVES GUEDES disse na delegacia que estavam em patrulhamento, viram Gilson que saiu correndo a pé e desceu um escadão. Contou que conseguiram deter o réu, procederam a abordagem e na revista pessoal encontraram, dentro da sua cueca uma sacola plástica transparente com 22 (vinte e dois) supositórios contendo pó branco que aparentava ser cocaína e 1 (um) papelote contendo substância de cor esverdeada que aparentava ser maconha. Não havia dinheiro ou telefone celular com o réu. Indagado, o réu admitiu que as drogas eram suas. Em juízo corroborou o que foi dito em solo policial, afirmando que o réu foi abordado portando drogas e que, indagado, admitiu que as adquiriu para consumir durante o carnaval.

O réu, em solo policial, disse que era usuário, foi abordado pela polícia militar portanto 11 pinos de cocaína e um de maconha. Em juízo disse que estava comemorando o carnaval com sua esposa. Admitiu que estava com 22 pinos, sendo dez seus e os outros eram de seu amigo.

Como se nota, os depoimentos dos policiais corroboraram os exatos termos da denúncia. Lembre-se que os policiais não teriam motivo algum para incriminar o acusado até porque não o conheciam, razão pela qual não há motivo para desacreditar os depoimentos.

Filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância.

Confira-se:

“1. Independente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006” (RHC nº 37. 094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, Dje 17.11.2014, VU).

Este também é o atendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

“II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU). Pontuo que o consumo de droga incentiva que mais pessoas a usem, gerando um problema de saúde pública que o Estado não está pronto para lidar, o que enseja a tipificação penal.

Passo a dosar a reprimenda.

Diante da confissão, entendo suficiente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos nefastos do entorpecente.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno GILSON SOARES DE OLIVEIRA como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 e aplico-lhe à medida de advertência.

Após o trânsito em julgado para as partes, realize-se a audiência de advertência. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

São Paulo, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA